



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1465 del 21/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 del 10/09/2026

PROPOSTA N. 2346 del 19/08/2026

**OGGETTO: Fondi Delibera CIPE n. 26/2003. Progetto CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY .
CUP:C85H22003140002. CIG:B43A3A975A.Liquidazione incentivi tecnici personale dirigenziale
(saldo)**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale: 1) sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme; 2) è stato disposto che il Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Dirigente del Settore Governo del Territorio ed in caso di assenza o impedimento dello stesso Dirigente del Settore Governo del Territorio, dal Dirigente del Settore Tecnico;
- il decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Pasqualino Nicotera, l'incarico di direzione ad interim del Settore Governo del Territorio decorrere dal 30 dicembre 2025 e fino a nuove determinazioni;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

- con Delibera del Commissario Prefettizio n. 248 del 14.10.2021 stata approvata la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione, nell'agglomerato industriale di Lamezia Terme di un centro multidimensionale, denominato "CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY", orientato a valorizzare l'industria del gusto e del turismo enogastronomico regionale, individuando quale immobile idoneo l'edificio, di superficie complessiva di circa 712 mq, di un edificio di maggiore consistenza denominato "Centro Servizi Polifunzionale", ubicato nell'area ex Sir di Lamezia Terme, di proprietà dell'Ente per la restante parte;
- con la D.G.R. n. 172 del 30.04.2022 "Approvazione proposta di programmazione ai sensi della Delibera CIPE 26/2003", sono state approvate le proposte progettuali pervenute a seguito di manifestazione d'interesse, ritenute conformi e meritevoli, fino alla concorrenza della somma a disposizione, inserite nella proposta di programmazione ai sensi della Delibera CIPE 26/2003;
- con delibera della Giunta Regionale n. 292 del 30 Giugno 2022 sono stati istruiti ed ammessi al finanziamento 12 progetti per una somma complessiva pari ad euro 12.576.600,00 e che tra questi è stato approvato al n. 08 denominato "Calabria Food & Tourism Academy" che vede come soggetto attuatore l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per un costo complessivo dell'intervento euro 1.459.000,00 con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003 euro 12.576.600,00;

- con atto in data 17.02.2023 stata stipulata adeguata Convenzione tra le parti: REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA E COMUNE DI LAMEZIA TERME;
- che l'articolo 3 della sopra menzionata Convenzione prevede che la stessa abbia durata pari a mesi 18 (diciotto).

Dato atto che:

- l'intervento in oggetto, distinto mediante il seguente CUI: L00301390795202300002, è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;
- il Cup dell'intervento il seguente: C85H22003140002;

Vista la determina dirigenziale RS n. 106 del 07/05/2024 adottata dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, con la quale si stabiliva di affidare i servizi tecnici di redazione del Progetto Esecutivo, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, della Direzione Lavori e dell'ammissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori inerenti il progetto Calabria Food & Tourism Academy all'Arch. Salvatore Bruno Aloisio VIA D. PORCHIO,8 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) P.IVA 00830130795, iscritto all'Ordine degli Architetti di Catanzaro al n. 792; CIG: 9997646E76;

Richiamate:

- la determina dirigenziale RS n. 236 del 05/09/2024 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo di che trattasi;-la determina dirigenziale RS n. 317 del 07/11/2024 R.G. n. 1527 del 07/11/2024 adottata dal Dirigente del Settore competente con la quale stato disposto:
- di indire la procedura aperta ai sensi dell'art 71 comma 3 del D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di realizzazione dell'intervento denominato Calabria Food & Tourism Academy CUP: C85H22003140002Lotto 1, che vede come soggetto attuatore l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme con il termine pari a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara per la ricezione delle offerte, con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- di approvare il quadro economico aggiornato dell' intervento in oggetto per un importo complessivo di euro 1.459.000,00;
- la determinazione SUA n. R.G. 4104/2024 del 06/12/2024, RS n. 263 del 04/12/2024, trasmessa a mezzo prot. n. 095435del 06/12/2024 con la quale stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata, nella seduta di gara di cui al verbale del 02/12/2024, in favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA 03077200792, per l'importo complessivo di aggiudicazione di euro 472.069,17 oltre Iva di cui euro 441.500,90 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 31,911% ed euro 30.568,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'O.E. ha indicato euro 173.849,79 per costo della manodopera e euro 5.000,00 per oneri aziendali interni;
- la propria determinazione dirigenziale RS 383 del 16/12/2024, Rg 1839 del 20/12/2024 con la quale:
 1. è stata approvata, conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n.36/2023, la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto al concorrente trattasi a favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA: 03077200792;
 2. è stata impegnata la somma complessiva pari ad euro 542.477,26 Iva inclusa di cui:
 - in favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'oe. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA: 03077200792,

per l'importo complessivo di aggiudicazione di euro 472.069,17 oltre Iva al 10% pari ad euro e così complessivamente la somma pari ad euro 519.276,09 sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

- in favore della Centrale Unica di Committenza della Città' Metropolitana di Reggio Calabria l'importo complessivo di euro: 2107,46 di cui: a) competenze gara pari ad euro 1.697,46 sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità; b) la somma di euro 410,00 Iva esente per contributo Anac ai sensi della delibera 621/2022, Anac sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;
- incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 21.093,71 IVA esente sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

3. è stato approvato il quadro economico aggiornato dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di euro 1.459.000,00;

- la determinazione SUA n. R.G. 1/2025 del 07/01/2025, RS n. 1 del 07/01/2025, trasmessa a mezzo prot. n. 0001549 in data 09/01/2025 con la quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 5 dell'art. 17 del Codice, l'aggiudicazione efficace in favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogadro snc P.IVA: 03077200792;
- la determinazione dirigenziale RS n. 8 del 10/01/2025 con la quale è stato disposto:
 1. di approvare la proposta di aggiudicazione efficace della gara in oggetto al concorrente: Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) P.IVA: 03077200792, per l'importo complessivo di aggiudicazione di euro 472.069,17 oltre Iva di cui euro 441.500,90 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 31,911% ed euro 30.568,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'o.e. ha indicato la somma di euro 173.849,79 per costo della manodopera ed euro 5.000,00 per oneri aziendali;
 2. di aggiudicare in conseguenza di quanto sopra, l'appalto di cui in oggetto a favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) P.IVA: 03077200792 nei termini di cui al punto precedente; 3) di liquidare in favore alla Centrale CUC - Centrale Unica di Committenza per la procedura di gara espletata relativamente all'intervento "CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY" - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A "CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE" PER LE IMPRESE SITO NELL'AREA PRODUTTIVA PAPA BENEDETTO XVI° DI LAMEZIA TERME, CUP: C85H22003140002 CIG: B43A3A975A l'importo complessivo di euro: 2107,46 da imputare sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 ;

Considerato che con verbale del 09/01/2025, la Direzione Lavori ha preveduto alla consegna dei lavori;

Atteso che in data 28/02/2025 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto, con l'operatore economico Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna, Rep. 6720 del 10/07/2024;

Richiamata la determina dirigenziale RS n. 105 del 14/03/2025 con la quale è stato disposto di liquidare in favore di Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797, la somma di euro 94.413,83, relativa all'anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 comma 18 del D.Lgs 36/2023, e di cui all' art.9 del contratto, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 19 del 13/03/2025 presentata dall' operatore economico Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna,

P.IVA: 03374820797, acquisita al prot. n. 20417 del 14/03/2025 e di versare all'Erario l'IVA pari ad euro 9.441,38 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

Dato atto che il D.L. Arch. Bruno Salvatore Aloisio ha presentato il 1 SAL a tutto il 24.03.2025 dell'importo di euro 91.117,00 oltre Iva 10% e il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 da cui emerge che il credito dell'impresa, detratte le ritenute e il recupero dell'anticipazione pari a euro 91.117,00 e con l'aggiunta dell'IVA pari ad euro 9.111,70 si ottiene un totale di euro 100.228,70

Vista la determina dirigenziale RS n. 139 del 03/04/2025, con la quale è stato approvato e liquidato all'OE Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna lo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori a tutto il 24.03.2025, redatto dal D.L., Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo pari a euro 91.117,00 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 redatto in data 26/03/2025 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA: 03374820797 ammontante ad euro 91.117,00 oltre I.V.A 10%, e così per complessivi euro 100.228,70 CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002;

Richiamate:

- la determina dirigenziale RS n. 105 del 14/03/2025 con la quale è stato disposto di liquidare in favore di Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797, la somma di € 94.413,83, relativa all'anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell' art. 125 comma 18 del D.Lgs 36/2023, e di cui all' art.9 del contratto, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 19 del 13/03/2025 presentata dall' operatore economico Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna, P.IVA: 03374820797, acquisita al prot. n. 20417 del 14/03/2025 e di versare all'Erario l'IVA pari ad euro 9.441,38 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
- la determina dirigenziale RS n. 139 del 03/04/2025 con la quale è stato disposto di liquidare in favore di Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797, la somma di € 91.117,00, relativa al 1^ SAL, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 26 del 01/04/2025 presentata dall' operatore economico Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna, P.IVA: 03374820797, acquisita al prot. 26041 del 02/04/2025 e di versare all'Erario l'IVA pari ad euro 9.111,70 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
- la determina dirigenziale RS n. 242 del 18/06/2025, RG 1033 del 23/06/2025 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n^ 2 dei Lavori a tutto il 10/06/2025, redatto dal D.L., Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo pari a euro 112.238,00 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 redatto in data 10/06/2025 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797ammontante ad € 112.238,00 oltre I.V.A 10%, e così per complessivi €123.461,80, CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002;
- la determina dirigenziale RS.322 del 11/08/2025 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n^ 3 dei Lavori a tutto il 28/07/2025, redatto dal D.L., Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo pari a euro 110.444,00 oltre IVA ed il relativo certificato di pagamento n. 3 redatto in data 29/07/2025 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 ammontante ad € 110.444,00 oltre IVA, CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002
- la Delibera della Giunta Comunale n.266 del 06/10/2025 con la quale è stato sancito di approvare la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di "CALABRIA FOOD &TOURISM ACADEMY" - CUP: C85H22003140002, redatta dall'arch.Bruno Salvatore Aloisio, con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003;
- la determinazione dirigenziale RS n. 417 del 11/11/2025, R.G. 1944 del 14/11/2025 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n. IV dei Lavori a tutto il

22/10/2025, redatto dal D.L. Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo complessivo pari a euro 176.863,50 ed il relativo certificato di pagamento n. 4 redatto in data 22/10/2025 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 ammontante ad euro 160.785,00 oltre I.V.A 10% pari ad euro 16.078,50, CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002 ;

- la determinazione Dirigenziale RS n. 65 del 24/02/2026 RG n. 285 del 25/02/2026 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n. V^ e Ultimo dei Lavori a tutto il 03/02/2026, redatto dal D.L. Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo complessivo pari a euro 80.801,60, ed il relativo certificato di pagamento n. 5 redatto in data 03/02/2026 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 ammontante ad euro 73.456,00 oltre I.V.A 10% pari ad euro 7.345,60, CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002;
- la determinazione dirigenziale RS n. 106 del 16/03/2026 con la quale è stato disposto di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E) relativi ai lavori in oggetto;

Dato atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 31/03/2026 (Autorizzazione Prot. - 662553 del 10.09.2025 -Regione Calabria Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile Settore 2).

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 145 del 11/04/2025, RG n. 1930 del 13/11/2025 con la quale è stato disposto:

- di approvare il prospetto relativo alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti comunali al 05/11/2025, di cui all'art. 45 del D.Lgs n.36/2023 per l'intervento pubblico indicato in oggetto;
- di liquidare, in favore del personale non dirigenziale che ha partecipato all'esecuzione dell'intervento "CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY" - CUP: C85H22003140002 CIG: B43A3A975A (3 SAL) ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e artt. 8, 10 e 19 comma 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche la somma complessiva di euro 1.873,48 lorda di ogni contributo e onere riflesso, ripartita come da prospetto ivi allegato;

Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale RS n. 56 del 12/02/2026 con la quale è stato disposto:

- di approvare la Relazione relativa alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti comunali (limitatamente al personale dirigenziale) di cui all'art. 45 del D.Lgs n.36/2023 ed il prospetto di riparto ivi contenuto per l'intervento pubblico indicato in oggetto redatto dal RUP;
- di liquidare, in favore del personale dirigenziale che ha partecipato all'esecuzione dell'intervento "CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY" - CUP: C85H22003140002 CIG: B43A3A975A (3 SAL) ai sensi dell'art. 37 del Contratto Collettivo Integrativo per l'area della dirigenza giuridico 2024-2026 economico 2025 fra Comune di Lamezia Terme e rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL del 16.07.2024 per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche la somma complessiva di euro 2.911,30 lorda di ogni contributo e onere riflesso, ripartita come da Relazione / prospetto del 08/01/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 08/10/2025 con la quale è stato approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 2 del predetto Regolamento gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

Richiamato il Contratto Collettivo Integrativo per l'area della dirigenza giuridico 2024-2026 economico 2025 fra Comune di Lamezia Terme e rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL del 16.07.2024 con il quale ai sensi dell'art. 37 è stata definita la

modalità per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 (personale dirigenziale);

Considerato che ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 del predetto Contratto: *E' possibile procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 per le attività svolte, nell'ambito delle procedure di importo superiore a € 40.000,00 per realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e di forniture . Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al predetto decreto, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legge 73/2025, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione. 31; E' possibile procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 per le attività svolte ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli anni dal 2023 al 2026;*

Considerato, altresì che ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Regolamento comunale, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

Vista la relazione redatta dal RUP sull'attività svolta da parte del personale dipendente (dirigenziale) e la scheda relativa alla costituzione del fondo da ripartire tra il personale dirigenziale che ha partecipato alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera, dalla quale si evince che allo stato l'importo liquidabile per incentivi ammonta ad euro 727,82;

Considerato che la spesa di euro 727,82 trova copertura sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 come da determinazione dirigenziale RS 383 del 16/12/2024, Rg 1839 del 20/12/2024;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione delle somme da liquidare per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 (saldo);

Richiamati il CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002 acquisiti per l'intervento di cui in oggetto;

Attestato che il sottoscritto RUP, Ing.Pasqualino Nicotera nonché il Collaboratore del Rup, Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk che hanno curato l'istruttoria amministrativo-tecnica del presente atto confermano di:1) non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza; 2) di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; -il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.";
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Date atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la Relazione relativa alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti comunali (limitatamente al personale dirigenziale) di cui all'art. 45 del D.Lgs n.36/2023 ed il prospetto di riparto ivi contenuto per l'intervento pubblico indicato in oggetto redatto dal RUP;
3. **di liquidare**, in favore del personale dirigenziale che ha partecipato all'esecuzione dell'intervento "CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY" - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A "CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE" PER LE IMPRESE SITO NELL'AREA PRODUTTIVA PAPA BENEDETTO XVI- DI LAMEZIA TERME, CUP: C85H22003140002 CIG: B43A3A975A (saldo) ai sensi dell'art. 37 del Contratto Collettivo Integrativo per l'area della dirigenza giuridico 2024-2026 economico 2025 fra Comune di Lamezia Terme e rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL del 16.07.2024 per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche la somma complessiva di euro 727,82 lorda di ogni contributo e onere riflesso, ripartita come da Relazione sopra citata;
4. **di prelevare** la somma complessiva di euro 727,82 dal capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 come da determinazione dirigenziale RS 383 del 16/12/2024, Rg 1839 del 20/12/2024, per come meglio dettagliato nel prospetto agli atti;
5. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

7. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli art. 185 del D.lgs. 267/2000;
9. **di dare atto** che il RUP l'ing. Pasqualino Nicotera;
10. **di dare atto** che il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;
11. **di specificare che** il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;
12. **di dare atto** che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle misure previste nel vigente PIAO;
13. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. D. Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
15. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente Sostituto, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2346 del 19/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Sostituto ESPOSITO FRANCESCO in data 10/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 367 del 10/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5591	1	1-1041-1	DIPENDENTI	543,05

2026	5592	1	1-1041-1	INPDAP (CPDEL)	129,25
2026	5593	1	1-1041-1	REGIONE (IRAP)	46,16
2026	5594	1	1-1041-1	INAIL DI CATANZARO	9,32

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.